اى أكثر حاجة واظهر فاقة منهم (ولا يجوز عن الدم) اى بدلا عنه (اداء القيمة) اى صرف قيمته ولو حيا (الا اذا أكل أو اتلف مما لا يجوز) اى له (الاكل منه فعليه قيمته) اى حينئذ (يتصدق بها) اى على الفقراء ثم اعلم ان الاضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر ويستوى فيه المقيم بالامصار والقرى والبوادى فلا تجب على المسافرين ولا على الحاج اذا كان محرما وان كان من اهل مكة كذا فى الخزانة ولعل وجهه انه يجب على الحاج دم قران أو متعة ويستحب لهم دم افراد فيسقط عنهم دم الاضحية تخفيفا عليهم كما سقط عنهم صلاة العيد اجماعا وكذا صلاة الجمعة بمنى عند بعضهم قال السنجارى فى منسكه ولا تجب الاضحية على المسافر والحاج لان فيه الحاق المشقة بالمشقة وتجب على اهل مكة لعدم المشقة فيهم ولعله أراد بأهل مكة من لم يحج منهم ولا يبعد انه اذا أراد عمومهم فقد قال الحدادى واما اهل مكة فتجب عليهم وان كانوا حجوا كذا فى الكرخى وذكر فى الخجندى أنها لا تجب على الحاج اذا كان محرما وان كان من اهل مكة والله سبحانه اعلم

﴿ فصل فى احكام الصدقة ﴾ وهى التى فى الجناية الناقصة وهى تارة مقدرة كما ستجيء مقيدة واخرى مطلقة ولذا قال (حيث أطلق الصدقة فالمراد نصف صاع من بر أو صاع من غيره) كالتمر والشعير (الا فى جزاء اللبس) اى لبس ما لا يجوز له لبسه وفى معناه التغطية (والطيب والحلق) أى للرأس وغيره من اعضاء البدن وفى معناه القص وسائر ازالة الشعر (والقلم) اى تقليم الاظفار فانه حينئذ (اذا فعل شيأ منها) اى من المحظورات المذكورات (كملا) اى على وجه كامل بأن لبس يوما او طيب عضوا كاملا ونحو ذلك (بعذر) اى بخلاف ما اذا كان بغير عذر فانه يحتم فيه الدم (فالمراد فيه) اى فى هذا النوع اى من الجناية بعذر (من الصدقة ثلاثة اصوع من بر اوستة اصوع من غيره) اى مع تخييره ايضا بين الهدى وصيام ثلاثة ايام (والا) عطف على الاستثناء السابق (فى قتل الجراد) اى وان كثر (والقمل) اى اذا لم يزد على عدد الثلاث (وسقوط شعرات) اى قليلة بسبب قطعه او حلقه لا بمجرد السقوط (واللبس) أى والا فى اللبس اذا كان (اقل من ساعة ففيها) اى فى الصور المذكورة ونحوها (يطعم شيأ) أى من الصدقة (ولو يسيرا) اى ولو كانت قليلة لحديث تمرة خير من جرادة وهذا الذى ذكره أحكام الصدقة (وأما شرائط جوازها) فتسعة وكان حقه ان يقول سابقا فصل فى احكام الصدقة وشرائط جوازها ثم يقول واما شرائط جوازها (فالاول القدر) أى المقدار الكامل من انواع المطعومات (وهو أن يكون نصف صاع من بر أو صاع من تمر او شعير) اتفاقا (أو زبيب) أى على الاصح لما فيه من خلاف سبق (فلا يجوز اقل منه) اى من القدر المذكور من احد النوعين (وان زاد فهو تطوع) أى يثاب عليه (ويعتبر صاع وزنا) أى من جهة وزنه (وهو) اى الصاع (أن يسع ثمانية ارطال) ومعرفة الرطل المتوقف عليه علم مقدار الصاع محله الكتب المبسوطة وقد بينه صدر الشريعة فى شرح الوقاية وقد خمنته فوجدته نصف صاع تقريبا من الحب المصرى فاذا لم يكن مغربلا قدر كيل مكي وربع من الكيل المتعارف فى زماننا ومن المعلوم ان الضيف مقدار كيلين واحد منه ثم علم ان الطحاوى قال الصاع ثمانية ارطال مما يستوى كيله ووزنه ومعناه ان العدس والماش والزبيب يستوى كيله ووزنه وما سوى هذه الاشياء يكون الوزن فيها اكثر من الكيل كالشعير فتارة يكون الكيل اكثر كالملح فتقدر بمكيال ثم لا يختلف كيله ووزنه فاذا كان المكيال يسع ثمانية ارطال من العدس والماش فهو الصاع الذى يكال به الشعير

عبادك فينا غل اوغش أو حقد فانزع ذلك كله من قلوبنا وأبدل ذلك كله محبة ومودة ورأفة ورحمة واجعلنا فى محبتك اخوانا وعلى التقوى والخير أعوانا واجعلنا ممن يعفو ويعفى عنه ولا تجعلنا ممن يبادر الى الانتقام اذا وجد اليه الفرصة ولا ممن ينتهز العقوبة اذا أصاب اليها المقدرة وجنبنا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق واصفح عنا صفحا جميلا وأعنا على الصفح الجميل لذى أمرتنا أن نصفحه وألهمنا الادب بين يديك وألزمنا التسليم لامرك والخضوع بين يديك والتوكل فى كل الاحوال عليك